Partnerschapsovereenkomst voor makers

Hoofdovereenkomst - Vidfluencer Deze Partnerschapsovereenkomst voor makers ("Overeenkomst") is gesloten tussen:

1. Aryan Khan en Jonathan Neill, samen handelend onder de naam Vidfluencer, een gewoon partnerschap, opererend bij vidfluencer.io ("Bedrijf", "wij", "ons"); en

2. De persoon genoemd in de onderstaande Creator-gegevens ("Creator", "jij"). Het wordt van kracht zodra het door beide partijen is ondertekend.

Details van de maker

In te vullen door de maker vóór ondertekening. Vul elk veld gemarkeerd met een * in (gebruik "N/A" als dit niet van toepassing is). Wij kunnen pas beginnen met werken als deze klaar zijn.

Volledige wettelijke naam *
Uw eigen naam, zoals op uw identiteitsbewijs

Naam maker/kanaal
De naam waaronder u post, indien anders

E-mailadres voor contact *
Gebruikt voor deals, betalingen en formele kennisgevingen

Adres *
Uw thuis- of bedrijfsadres

Land van verblijf *
Nodig voor belasting- en reclameregels

Sociale kanalen en handvatten *
bijv. TikTok, YouTube, Instagram-koppelingen

PayPal e-mail *
Waar uw betalingen naartoe worden verzonden

BTW-nummer
Alleen als u BTW-plichtig bent

Leeftijd * (aankruisen): [ ] Ik ben 18 jaar of ouder [ ] Ik ben jonger dan 18 (een ouder of wettelijke voogd moet aan het einde ook ondertekenen)

1. Doel en aard van de relatie

1.1 Company exploiteert een service die makers van inhoud verbindt met merkpartnerschappen en mogelijkheden voor door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC).

1.2 Company is geen talentmanagementbureau. Het Bedrijf beheert, stuurt of controleert de kanalen, de inhoudsstrategie of het merk van de Maker niet buiten de specifieke deals die het onder deze Overeenkomst faciliteert.

1.3 Deze overeenkomst creëert geen werkgelegenheid, agentschap (buiten het faciliteren van de specifieke deals die hieronder worden beschreven), partnerschap of joint venture-relatie. Creator is te allen tijde een onafhankelijke contractant en beslist onafhankelijk of hij een kans accepteert, afwijst of erover onderhandelt.

1.4 Deze overeenkomst is niet-exclusief. Het staat de Creator vrij om onafhankelijk of via andere partijen merkdeals te zoeken en te accepteren. De commissie van het Bedrijf (Sectie 3) is alleen van toepassing op deals die het Bedrijf introduceert, onderhandelt of materieel faciliteert.

Betaalmethode * Bankoverschrijving / Wise (selecteer er één)

Betalingsgegevens:
Betaalmethode * PayPal / bankoverschrijving / Wise (selecteer er één)

Betalingsgegevens:

2. Diensten geleverd door het bedrijf

2.1 Company zal: • relevante merkpartnerschappen en UGC-mogelijkheden identificeren en presenteren aan de maker; • onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst namens de Schepper wanneer de Schepper dit vraagt; en • voor elk merkpartnerschap een dealspecifiek addendum uitbrengen (zie Hoofdstuk 4).

2.2 Voor deze services worden er geen kosten vooraf aan Creator in rekening gebracht.

2.3 Company zal Creator vertellen welk merk zij voorstelt om Creator te introduceren, en zal de gegevens van Creator pas met een merk delen nadat Creator daarmee heeft ingestemd.

2.4 Company heeft geen bevoegdheid om iets voor de Schepper te ondertekenen of de Schepper aan een deal te binden. De Schepper is alleen gebonden aan een Deal Addendum dat de Schepper heeft ondertekend.

3. Commissie

3.1-snelheid. Het Bedrijf rekent een commissie van 20% van de Dealvergoeding aan voor elke deal die het Bedrijf voor de Maker zoekt, introduceert of materieel faciliteert, inclusief merkpartnerschappen, UGC-contracten, sponsoring en partnerovereenkomsten (een "Bedrijfsdeal"). 'Dealkosten' betekent het totale bedrag dat door het merk onder de deal aan de Creator is betaald of betaalbaar is, exclusief BTW, zoals uiteengezet in het Dealaddendum.

3.2 Wanneer het wordt verdiend. Commissie wordt pas verdiend zodra een deal met succes is afgesloten en wordt, tenzij het Deal Addendum anders bepaalt, berekend op basis van betalingen die de Creator daadwerkelijk van het merk heeft ontvangen. Als er geen deal is, zijn er geen kosten.

3.3 Wie betaalt, en hoe. In elk Deal Addendum wordt het commissiepercentage en -bedrag vermeld en of dit wordt afgetrokken voordat het geld aan Creator wordt uitbetaald, afzonderlijk aan Creator wordt gefactureerd of door het merk wordt betaald. Als het merk Bedrijf ook een commissie betaalt voor dezelfde deal, wordt dit vermeld in het Deal Addendum en zal het Bedrijf geen Creator-commissie in rekening brengen voor die deal, tenzij in het Deal Addendum duidelijk wordt vermeld dat beide van toepassing zijn.

3.4 Verlengingen en uitbreidingen. Elke verlenging of verlenging van een Company Deal met hetzelfde merk die wordt overeengekomen binnen zes maanden na de datum waarop het Bedrijf de Creator voor het eerst bij dat merk heeft geïntroduceerd, wordt behandeld als een Company Deal en er is een commissie van toepassing. Een verlenging of verlenging die daarna wordt overeengekomen, zonder tussenkomst van het Bedrijf, wordt behandeld alsof de Maker de mogelijkheid onafhankelijk sourcing heeft, en er is geen commissie van toepassing.

3.5 Onafhankelijke aanbiedingen. Er is geen commissie van toepassing op deals die de Creator volledig onafhankelijk betrekt, zonder de introductie of materiële tussenkomst van het Bedrijf.

3.6 Niet-ontwijking. Gedurende zes maanden vanaf de datum waarop Bedrijf Creator voor het eerst bij een merk introduceert, zal Creator geen zaken met dat merk doen via een ander kanaal om commissie te vermijden.

3.7 De partijen komen overeen dat de in de tijd beperkte commissie op vernieuwde of verlengde deals een redelijke en proportionele bescherming is van het legitieme belang van het Bedrijf bij de introducties die het doet, en niet breder is qua reikwijdte of duur dan noodzakelijk voor dat doel.

4. Addenda voor individuele deals

4.1 Elke merkdeal die door het Bedrijf wordt gefaciliteerd, wordt vastgelegd in een afzonderlijk, geschreven Deal Addendum, ondertekend door de maker. In elk Addendum wordt gespecificeerd: de naam van het merk, de resultaten, de inhoudsspecificaties, de verleende gebruiksrechten, de eventuele exclusiviteitsperiode, de Deal Fee, de commissie (zie clausule 3.3), wie de Maker betaalt en wanneer, deadlines en merkspecifieke vereisten.

4.2 Als een Deal Addendum in strijd is met deze Overeenkomst, geldt het Deal Addendum, maar alleen voor die specifieke deal.

4.3 Geen enkele merkovereenkomst is bindend voor de maker totdat de maker het relevante dealaddendum heeft gelezen en ondertekend.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 In elk dealaddendum wordt vermeld of het merk de maker rechtstreeks of het bedrijf betaalt.

5.2 Wanneer Bedrijf geld ontvangt voor Creator, houdt Bedrijf het aandeel van Creator voor Creator en betaalt dit via PayPal (tenzij schriftelijk een andere methode is overeengekomen) binnen 7 dagen na ontvangst van het vrijgemaakte geld, tenzij het Deal Addendum een ander tijdsbestek vermeldt. Het Bedrijf zal de Schepper een korte verklaring geven waarop het ontvangen bedrag en de eventuele aftrek te zien zijn.

5.3 Elke partij draagt zijn eigen betalingskosten, tenzij het Deal Addendum anders bepaalt.

5.4 Creator is als enige verantwoordelijk voor hun eigen belastingverplichtingen. Het bedrijf houdt geen belasting in namens de maker.

6. Bevestigingen van makers en gedragscode

De 6.1 Creator bevestigt dat de gegevens in de Creator Details juist zijn, dat de Creator vrij is om deze Overeenkomst aan te gaan, en dat de Creator 18 jaar of ouder is, of dat een ouder of wettelijke voogd deze Overeenkomst hieronder heeft ondertekend.

6.2 Bij het produceren van inhoud onder een Deal Addendum gaat de Maker ermee akkoord:

- (a) inhoud leveren die voldoet aan de specificaties en deadlines in het Deal Addendum;
- (b) de volledige creatieve controle behouden over formaat, stijl en levering, op voorwaarde dat de uiteindelijke inhoud voldoet aan de gestelde eisen van het merk;
- (c) betaalde partnerschappen duidelijk bekendmaken in overeenstemming met de toepasselijke advertentieregels (bijvoorbeeld de ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance, of het equivalent in het land van de maker), inclusief een zichtbaar #ad, #sponsored of 'betaald partnerschap'-label;
- (d) geen verkeerde voorstelling geven van het merk, het product of het bedrijf, en geen valse, misleidende of ongefundeerde beweringen doen;
- (e) geen beeldmateriaal, muziek, afbeeldingen of ander materiaal gebruiken dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of rechten van een derde;
- (f) professioneel gedrag handhaven in alle communicatie met merken en bedrijfsvertegenwoordigers;
- (g) gedrag vermijden dat onwettig, discriminerend, intimiderend, lasterlijk, seksueel expliciet is of anderszins waarschijnlijk de reputatie van het merk of bedrijf schaadt tijdens het produceren van inhoud onder deze Overeenkomst; en
- (h) elk belangenconflict (bijvoorbeeld een bestaande deal met een directe concurrent) onmiddellijk bekendmaken voordat u een dealaddendum accepteert.

7. Intellectuele eigendoms- en gebruiksrechten

7.1 Creator behoudt het eigendom van de inhoud die zij produceren, onder voorbehoud van de gebruiksrechten die aan het merk en/of Bedrijf zijn verleend onder het relevante Deal Addendum.

7.2 Eventuele licentievoorwaarden, gebruiksvensters of exclusiviteitsperioden worden per deal gespecificeerd en strekken zich niet verder uit dan wat is overeengekomen in dat dealaddendum.

8. Vertrouwelijkheid Elke partij zal alle niet-openbare informatie die door de ander of door een merkpartner wordt gedeeld (bijvoorbeeld dealvoorwaarden, vergoedingen, nog niet uitgebrachte producten en campagnestrategie) vertrouwelijk houden en deze niet aan derden bekendmaken zonder toestemming, behalve aan professionele adviseurs die een vertrouwensplicht hebben, of wanneer openbaarmaking wettelijk vereist is.

9. Gegevensbescherming

9.1 Elke partij zal de UK GDPR en de Data Protection Act 2018 naleven met betrekking tot persoonlijke gegevens die krachtens deze Overeenkomst worden gedeeld.

9.2 Company zal de persoonlijke gegevens van de maker gebruiken om deze dienst uit te voeren, deals voor te stellen en te regelen en betalingen te doen, en zal deze alleen delen met een merk zoals uiteengezet in clausule 2.3. Het bedrijf bewaart het veilig en verkoopt het niet.

10. Duur en beëindiging

10.1 Deze Overeenkomst heeft geen vaste einddatum en eindigt niet met het verstrijken van de tijd. De overeenkomst blijft van kracht totdat een van beide partijen de overeenkomst beëindigt door middel van een schriftelijke kennisgeving van 14 dagen in overeenstemming met artikel 15 (Kennisgevingen).

10.2 Als, wanneer kennisgeving wordt gedaan, een door het Bedrijf verstrekt Dealaddendum nog steeds actief is, zal deze Overeenkomst niet eindigen totdat die deal is voltooid, ondanks de opzegtermijn van 14 dagen. 'Voltooid' betekent de laatste datum van de campagne-einddatum in het Deal Addendum en de datum waarop de maker volledig is betaald.

10.3 Het beëindigen van deze overeenkomst heeft geen invloed op: (i) commissie die al verschuldigd is op deals die zijn gesloten voordat deze werd beëindigd; (ii) verplichtingen uit hoofde van een actief Deal Addendum, die voortduren totdat die deal is voltooid; of (iii) clausules 3.4 en 3.6 voor merken waarin Creator werd geïntroduceerd voordat deze eindigde.

10.4 Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving als de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt die niet wordt verholpen binnen 14 dagen na de schriftelijke kennisgeving die dit vereist. Het Bedrijf kan deze Overeenkomst onmiddellijk opschorten of beëindigen als de Maker clausule 6.2 wezenlijk schendt.

11. Beperking van aansprakelijkheid

De rol van 11.1 Company beperkt zich tot het introduceren en faciliteren van kansen. Tenzij anders vermeld in een Deal Addendum, is het Bedrijf geen partij bij de onderliggende merkovereenkomst en is het niet aansprakelijk voor niet-betaling, schending of wangedrag van een merk.

11.2 Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de ander voor indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit deze Overeenkomst.

11.3 Niets in deze Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid van beide partijen uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de Engelse wetgeving.

11.4 Behoudens clausule 11.3 zal de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, niet hoger zijn dan de totale commissie die het Bedrijf heeft ontvangen uit de deals van de Creator in de 12 maanden voorafgaand aan de claim.

12. Schadeloosstelling De Maker stemt ermee in om het Bedrijf te vrijwaren van redelijke verliezen en kosten die voortkomen uit claims van derden veroorzaakt door schending door de Maker van clausule 6.2, het gebruik door de Maker van inbreukmakend materiaal of valse verklaringen in inhoud geproduceerd onder deze Overeenkomst.

13. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

13.1 Partijen zullen elk geschil eerst informeel proberen op te lossen door middel van een gesprek te goeder trouw.

13.2 Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van England and Wales. Geschillen die niet informeel worden opgelost, vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van England and Wales.

14. Gehele overeenkomst en wijzigingen

14.1 Deze Overeenkomst, samen met eventuele ondertekende Deal Addenda, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen over dit onderwerp en vervangt alle eerdere discussies of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling.

14.2 Elke partij bevestigt dat zij niet heeft vertrouwd op enige verklaring die niet in deze Overeenkomst is uiteengezet, maar niets in deze Overeenkomst sluit aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uit.

14.3 Elke wijziging aan deze Overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden goedgekeurd (bevestiging per e-mail is voldoende).

15. Mededelingen

15.1 Elke kennisgeving onder deze Overeenkomst, inclusief kennisgeving van beëindiging ervan onder Sectie 10, moet schriftelijk zijn en per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres van de Maker in de Makergegevens en naar het e-mailadres dat het Bedrijf de Schepper schriftelijk heeft opgegeven, of via een andere schriftelijke methode die tussen de partijen is overeengekomen.

15.2 Een kennisgeving wordt behandeld als ontvangen: indien verzonden per e-mail vóór 17.00 uur op een werkdag, op die dag; anders op de volgende werkdag; indien per post verzonden, twee werkdagen na verzending.

16. Scheidbaarheid Als een bepaling ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van kracht en zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om deze te vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling zo goed mogelijk benadert.

17. Afstandsverklaring Geen enkele tekortkoming of vertraging door een van beide partijen bij de uitoefening van een recht uit hoofde van deze Overeenkomst houdt een afstandsverklaring van dat recht in, en geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht verhindert de verdere uitoefening ervan.

18. Assignment Creator mag zijn rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf mag deze Overeenkomst overdragen aan een opvolger van zijn bedrijf, op voorwaarde dat de Schepper hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

19. Rechten van derden Deze Overeenkomst geeft geen rechten aan iemand die er geen partij bij is, en de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 is er niet op van toepassing.

20. Tegenpartijen en elektronische handtekening Deze Overeenkomst kan in tegenhangers worden ondertekend, inclusief door middel van een elektronische handtekening, die elk een origineel zijn en die samen één overeenkomst vormen.

Ondertekeningen Deze Overeenkomst heeft geen vaste looptijd en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met artikel 10.

Namens Vidfluencer (Aryan Khan en Jonathan Neill, samen handelend onder de naam Vidfluencer):
_____ Jonathan Neill



Jonathan Neill



Aryan Khan

Maker:

Naam (druk): _____

Handtekening: _____

Ouder of wettelijke voogd (alleen als de maker jonger dan 18 jaar is):
Ik ben de ouder of wettelijke voogd van de Schepper. Ik ga akkoord met deze overeenkomst en zal ervoor zorgen dat de maker deze naleeft.

Naam (lettertype): _____ Relatie met de maker: _____

Handtekening: _____